

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
5577/2533

นายสวาท รักษาวงศ์ กับพวก  
นางอารีย์ หนูจันทร์แก้ว

โจทก์  
จำเลย

ป.ร.ษฎ.กร มาตรา

ประมวลร.ษฎ.กรไม่ได้บังคับว่าสัญญาซื้อขายจะต้องปิดอากรแสตมป์ตั้งนั้น แม้สัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทจะไม่ปิดอากรแสตมป์ก็รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ ไม่ต้องห้ามตามประมวลร.ษฎ.กร มาตรา 118

---

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่า ที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ทั้งสอง ห้ามจำเลยและบริวารเข้ามาเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งขับไล่จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินพิพาท ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน ๑๑,๔๐๐ บาทและอีกวันละ ๔๒๐ บาท นับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจำเลยจะออกไปจากที่ดินพิพาท

จำเลยให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

## โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามประมวลรัษฎากรไม่ได้บังคับว่าสัญญาซื้อขายจะต้องปิด  
อากรแสตมป์ ดังนั้น สัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างนางอุบลกับจำเลยแม้จะไม่ปิด  
อากรแสตมป์ ก็รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ ไม่ต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร มาตรา  
๑๑๘ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ทั้งสองได้ขายและโอนการครอบครองที่ดินพิพาทให้แก่  
นางอุบลต่อมานางอุบลขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยแล้ว จำเลยได้เข้าครอบครองทำ  
กินที่ดินพิพาท ดังนั้นแม้ที่ดินพิพาทจะมี น.ส.๓ ได้หรือไม่ และการซื้อขายที่ดิน  
พิพาทระหว่างโจทก์กับนางอุบล ระหว่างนางอุบลกับจำเลยจะสมบูรณ์หรือไม่เพียงใด  
ก็ตาม เมื่อโจทก์โอนการครอบครองที่ดินพิพาทให้นางอุบล และต่อมานางอุบลโอน  
การครอบครองให้จำเลย จำเลยจึงเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทหาใช่โจทก์ทั้ง  
สองเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทไม่ ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องชอบแล้ว  
ฎีกาโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ปรีชา ธนานันท์-พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ